

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 대규모 국유재산 지자체 매각을 통한 국고수입 증대
및 지역경제 활성화 기여
2. 소관부점 : 강원지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

강원지역본부 국유2팀은 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 ★★시 등 지역본부 관할 지역 소재 국유재산의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

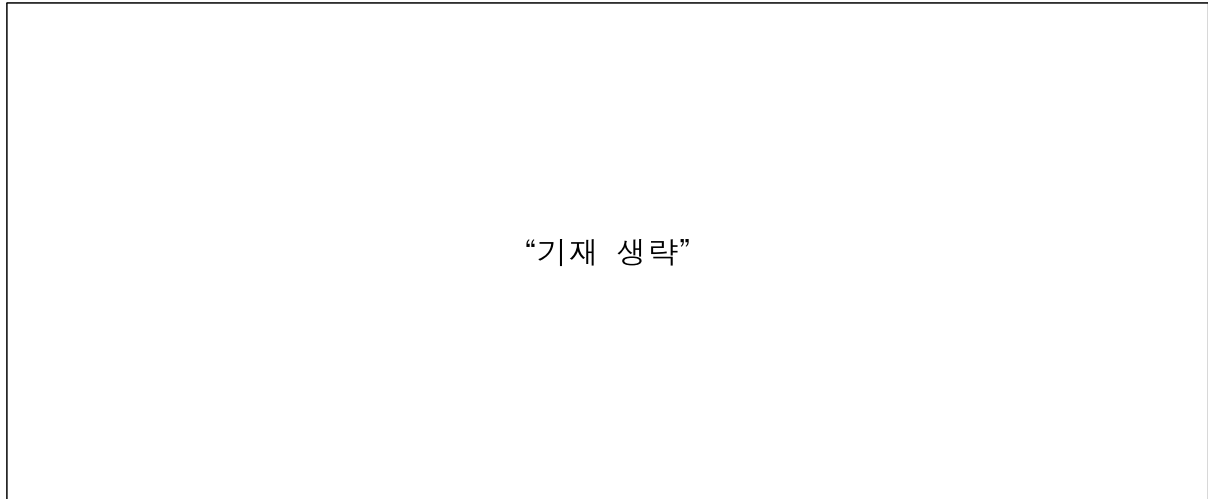
위 팀은 2019. 11. 15. 용도폐지를 원인으로 ☆☆☆☆☆☆☆☆청으로부터 ‘강원특별자치도 ★★시 ★★동 0000-0’ (잡종지, 25,692㎡) 소재 국유재산을 인계받아 관리하였는데

다년간의 무단점유 해소 및 대부계약 추진 노력에도 불구하고 여전히 전체 면적(25,692㎡) 중에서 2/3에 해당되는 면적(17,816㎡)이 무단점유가 지속되고 있거나, 미활용 상태로 남아 있었으며

[그림 5]와 같이 국유재산 내 시설물을 무단으로 축조하는 등 불법행위가 끊임없이 발생하고 있었고, 이에 따라 지속적으로 민원 및 불법

사용 신고 등이 접수되고 있어 효율적인 관리 대책이 필요한 상태였다.

[그림 5] 속초시 청호동 1341-5 국유재산 내 불법행위



한편, 정부는 2022. 8. 9. 비상경제장관회의 등을 통해 국유재산 관리 정책을 ‘매각 최소화’에서 ‘유희·저활용 국유재산 매각 활성화’로 변경하였음을 발표하고, 이를 「2023년도 국유재산 종합계획」에 반영하였다.

이에 위 팀은 정부정책 변화를 즉각 반영하여 국유재산을 지자체에 매각하여 불법·미활용 상태를 해소하는 동시에 지역경제 활성화에 기여하는 방향으로 관리방향을 설정하였고, 속초시와 적극적으로 소통하며 매각을 추진하였다.

★★동 지역은 문화·체육·행정 등 인프라가 남·중부권에 비해 부족하여 지역불균형이 심화되고 있었는데, ★★시에서도 해당 지역 내에 공공시설 등을 설치할 대규모 토지를 보유하고 있지 않아 국유재산 매입을 긍정적으로 검토하였으며, 예산 25억원³⁹⁾을 확보한 후 2023. 5. 19. 공사로 매수신청서를 제출하였다.

39) 국유재산 탁상 감정가격 250억원 x 계약금 10% = 25억원

이후 국토교통부 사전 협의⁴⁰⁾ 절차를 거쳐 2023. 8. 23. 총괄청으로 부터 국유재산 처분 승인을 받았고, 감정평가를 실시한 후 2023. 9. 7. ★★시에 매매계약을 체결(매각금액 271억원)하도록 안내하는 등 매각절차가 신속하게 진행되었다.

그러나 ★★시는 예상보다 높은 매각금액 및 점유자 명도에 대한 부담 등을 이유로 매매계약 체결을 보류하였으며, ★★시 「2024년도 제1차 공유재산관리계획」 수립 과정에서 국유재산 매입 취소(안)을 상정 하는 등 국유재산 매각이 무산될 위기에 처하였다.

이에 위 팀은 [그림 6]과 같이 국유재산 매입 취소에 대응하는 전략을 수립하여 ★★시 관계자들을 설득하였다.

[그림 6] 국유재산 매입 취소 대응 전략

	속초시 입장	공사 대응 전략
1	매각예정금액 부담	① 매각대금 10년 분할 제안 ② 감정평가일로부터 1년 경과할 경우 평가 금액 적용 불가
2	점유자 명도 부담	③ 대금완납 전 소유권 이전으로 권리행사 가능 ④ 국유재산 매입 필요성 강조

우선, ^① 「국유재산법 시행령」 제55조 제3항 제3호에 따라 매각대금을 10년 분할 납부하여 재정 부담을 분산시킬 수 있으며, ^② 같은 법 시행령 제42조 제2항에 따라 감정평가일로부터 1년을 경과할 경우 해당 금액으로 매각할 수 없고, 감정평가 유효기간 경과 후 ★★시에서 매입을 재추진할 경우 재감정으로 매각금액이 오를 가능성이 높음을 강조하였다.

40) 「국유재산법 시행령」 제52조 제4항에 따라 일단의 토지 면적 1만㎡를 초과하는 경우 장기 공공 임대주택 용도로 필요한지 국토교통부와 사전 협의하여야 함

또한, ③ 「국유재산법」 제51조 제2항 및 같은 법 시행령 제56조에 따라 지자체가 행정목적으로 국유재산을 매입하는 경우 매각대금이 완납되기 전에 소유권 이전이 가능하여 소유자로서 온전히 권리행사를 할 수 있으며, ④ 지역균형 발전 및 주민편의 향상, 관광도시로서 재도약 등을 위해 해당 부지가 ★★시에 중요한 자산이 될 수 있음을 부각시켰다.

이러한 노력의 결과로 2024. 5. 21. ★★시의회에서 ★★시의 국유재산 매입 취소(안)이 부결되었고, 2024. 8. 23. ★★시와 10년 분납조건으로 매매계약을 체결하였으며, 2025. 2. 26. 근저당⁴¹⁾을 설정하여 ★★시로 토지 소유권 이전을 완료하였다.

다. 실적 또는 성과

본건은 대규모 국유재산을 지자체에 적극 매각한 사례로 307억 원⁴²⁾의 국고 수입을 창출하였고, 매각을 통해 불법·미활용 상태를 해소하는 한편 지역사회 발전을 위해 필요한 부지를 지자체에 적기에 제공하였다.

★★시에서는 해당 부지를 활용하여 지역주민과 관광객 등을 위한 관광사업 특화 인프라를 구축할 예정이며, 향후 동서고속철, 동해북부선, ★★항 크루즈와의 연계를 통해 지역경제 활성화의 중요한 동력이 될 것으로 기대된다.

4. 조치할 사항

강원지역본부장은 대규모 국유재산을 지자체에 적극적으로 매각함으로써 국고수입 증대 및 지역경제 활성화에 기여한 국유2팀을 격려하고, 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)

41) 근저당 금액 : 263억원(매각 잔대금의 120%에 해당하는 금액)

42) 307억원 = 매각금액 271억원 + 분납이자 36억원